

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7101/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สุโขทัย
นาง บัว หลวง ดวง จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 19,
มาตรา 20

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 14 ทวิ

ตามบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ระบุว่าจำเลยที่ 1 เคยถูกศาลพิพากษา
ปรับฐานเล่นการพนันไพ่ผสมสิบเมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนด 3 ปี กลับมากระ
ทำผิดคดีนี้ฐานเล่นการพนันไพ่ผสมสิบซ้ำอีก ขอให้ศาลวางโทษจำเลยที่ 1 ทั้งจำทั้ง
ปรับ ตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 14 ทวิ (2) บันทึกดังกล่าวเป็น
หลักฐานแห่งคำฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ด้วยส่วนหนึ่ง เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การรับ
สารภาพโดยไม่ได้โต้แย้งประการใด ก็ ถือว่าจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามฟ้องทุก
ประการ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เคยต้องโทษด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 เวลากลางวันจำเลยทั้งสามร่วมกัน
เล่นการพนันไพ่ผสมสิบ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
โดยจำเลยทั้งสามเป็นผู้เข้าเล่นเหตุเกิดที่ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัยมีผู้นำเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราช

บัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 6, 10, 12, 14 ทวิ(2) 15 ริม ของกลาง และ
จ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ และไม่ค้านเรื่องสินบนนำจับ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราช
บัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 12 จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพลดโทษให้
กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ปรับคนละ 400 บาท ไม่ชำระค่าปรับ
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลางกับให้จำเลยทั้งสาม
จ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ด้วย

ศาลอุทธรณ์ภาย 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามบันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาของโจทก์ได้ระบุไว้ว่า
ก่อนคดีนี้จำเลยที่ 1 ในคดีนี้เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 2 ในคดีอาญามาตราเลข
แดงที่ 81/2536 ของศาลชั้นต้นเคยถูกศาลพิพากษาปรับ 400 บาท ฐานเล่นการพนัน
ไฟผสมสิบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาตพนันโทษแล้วยังไม่ครบกำหนด 3 ปี
กลับมาก่อทำความผิดคดีนี้ฐานเล่นการพนันไฟผสมสิบซ้ำอีก ซึ่งความผิดในคดีครั้ง
หลังนี้ กฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุก หรือปรับ จึงขอให้ศาลวางโทษจำเลยที่ 1 ทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา 14 ทวิ(2) ด้วย เห็นว่า บันทึกดังกล่าวของโจทก์เป็นหลักฐาน
แห่งคำฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะเมื่อศาลชั้นต้นบันทึกคำฟ้อง คำ
ให้การ และคำพิพากษาของศาลก็ได้กล่าวถึงบันทึกของโจทก์ในตอนที่เกี่ยวข้องกับราย
ชื่อจำเลยและของกลางว่า ปรากฏตามบันทึก ฟ้องด้วยวาจาของโจทก์เมื่อจำเลยที่ 1

ให้การรับสารภาพโดย ไม่ได้โต้แย้งประการใดก็ถือว่าจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามฟ้องทุกประการรวมทั้งข้อเท็จจริงที่เคยต้องโทษตาม ดังนี้ การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษปรับจำเลยที่ 1 สถานเดียวจึงไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 2 เดือนและปรับ 800 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือนและปรับ 400 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อรุณ-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ